

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3136/2532

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

นาย ชัชวาล วัฒนสุนทร สกุล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามกฎหมายลักษณะตัวเงินในฐานะผู้ส่งจ่ายเช็คที่มีผู้นำไปทำสัญญาขายลดเช็คให้แก่โจทก์เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่าย จำเลยย่อมต้องรับผิดชอบโจทก์ชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 จะนำบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาอื่นมาใช้บังคับแก่จำเลยไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 นำเช็คจำนวน 11 ฉบับ ไปทำสัญญาขายลดแก่โจทก์เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระเงิน โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้รวม 7 ฉบับ เช็คฉบับที่ 1 ถึงที่ 4 มีผู้มีชื่อเป็นผู้ส่งจ่าย เช็คฉบับที่ 5 และที่ 6 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ส่งจ่าย และฉบับที่ 7 มีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ส่งจ่าย โดยจำเลยที่ 1 สัญญาว่าถ้าโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1 ยินยอมชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี แก่โจทก์ ขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คทั้ง 7 ฉบับ พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบ

จำนวนเงินในเช็คที่จำเลยแต่ละคนส่งจ่ายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า เช็คของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มีมูลหนี้ เมื่อมีการทำสัญญาขายลดเช็คแล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้ชำระเงินตามเช็คดังกล่าว ขอให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,286,119.16 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงิน 1,090,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 300,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับ คือวันที่ 9 และ 14 มกราคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องที่จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 22,345.89 บาท ตามที่โจทก์ขอ และให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค คือวันที่ 23 มกราคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องที่จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบไม่เกิน 14,835.61 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การจำเลยและตามที่โจทก์ จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.7 และ จ.8 จำเลยที่ 3 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.9 ส่วนจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว เป็นผู้นำเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.7 จ.8 และ จ.9 ไปขายลดแก่โจทก์ตามสัญญา ขายลดเช็ค เอกสารหมายเลข จ.3 เมื่อเช็คพิพาทแต่ละฉบับถึงกำหนดชำระแล้ว โจทก์ได้นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทแต่ละฉบับโดยให้เหตุผลว่าโปรดติดต่อผู้ส่งจ่ายบ้างและยังไม่มี การตกลงกับธนาคารบ้าง ตามใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข จ.15 ถึง จ.17

ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้รับผิดชอบในฐานะผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท เพราะสัญญาขายลดเช็คระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นเอกเทศ สัญญาอย่างหนึ่ง โจทก์ต้องฟ้องจำเลยที่ 1 เท่านั้น โจทก์จะนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 หาได้ไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระหนี้ตามกฎหมายลักษณะตัวเงิน ดังนั้นจะนำบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาอื่นมาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาไม่ได้ ต้องปรับบทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 ซึ่งบัญญัติว่า บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมจะต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงตามทางพิจณารับฟังได้ว่า ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้งสามฉบับ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ย่อมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทที่แต่ละคนเป็นผู้ส่งจ่ายพร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเหล่านั้นแต่ละฉบับ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาดนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ